

1501082-70.2021.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 18908468 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2088/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2182931 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

FELIPE DE SOUZA

Data da Audiência:

16/02/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501082-70.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 18908468 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2088/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2182931 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

FELIPE DE SOUZA

Data da Audiência:

16/02/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 16 de fevereiro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso das pessoas ao prédio do Fórum, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final

nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Felipe de Souza (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Rogerio Monteiro da Silva Teixeira de Carvalho, OAB 327150/SP. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: José Augusto Freitas Santos, Anderson Fernando da Silva Neves; ausente a testemunhas Cristiano Albertino de Jesus.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, José Augusto Freitas Santos, Anderson Fernando da Silva Neves, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada a palavra as partes, por elas foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Cristiano Albertino de Jesus. Na sequência, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência das partes quanto a oitiva da testemunha Cristiano Albertino de Jesus. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu, subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Vistos. FELIPE DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, supostamente, e no dia 06 de julho de 2021, às 16h00min, na Rua Renato da Silva Freire, nº 47, Jaraguazinho, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, o acusado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 10 (dez) pedras de Crack, com peso total de 3,71g. A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2021 (fls.101/102). O réu foi citado (fls.110) e apresentou resposta à acusação (fls.111/112). Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, desclassifico a conduta do acusado para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. A materialidade do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante (fl.10), boletim de ocorrência (fls.11/14), auto de exibição e apreensão (fl.20), auto de constatação preliminar (fl.21), laudo (fl. 176) e demais provas produzidas nos autos. A autoria também é certa. Com efeito, no presente caso não há prova da mercancia ou de qualquer outro ato a viabilizar o decreto condenatório para o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343 de 2006. Em que pese a ausência de fixação legal de critérios quantitativos para configuração do porte para consumo pessoal, o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 dispõe que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente." É assente na jurisprudência que existindo dúvida quanto à tipificação do fato como delito de tráfico de substância entorpecente e a quantidade de tóxico apreendido em sendo pequena, como no caso presente, sugerindo que se trate de porte para uso próprio, deve o delito enquadrar-se na figura do artigo 28 da lei n 11.343/2006. Ressalte-se que a negativa apresentada pelo acusado não foi afastada pelas demais provas orais acostadas aos autos, as quais não se mostraram suficientemente seguras para embasar o decreto condenatório. Vejamos. A testemunha e Policial Militar JOSÉ AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS, disse, na delegacia, que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, na rua Renato da Silva Freire, bairro Ponte Seca, nesta cidade,

próximo a escola Comendador Mario Trombini, e se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, pois ele tinha jogado algo no chão e saiu em fuga demonstrando desespero, assim, os policiais realizaram a abordagem, sendo que nada de ilícito foi localizado em seu poder, contudo, após ser indagado, ele confessou que o material que ele jogou ao chão são pedras de crack que ele estava utilizando para a venda. O indivíduo foi identificado sendo Felipe de Souza. No momento da abordagem, junto com Felipe estava Cristiano Albertino de Jesus, sendo que este foi indagado pelos policiais e informou que pretendia comprar as drogas. Após consultarem sobre Felipe via sistema Prodesp verificaram que o mesmo tinha em seu desfavor um mandado de prisão em regime aberto mandado este de numero 0006357-45.2019.8.26.0126.0001 com validade até 24/09/2029 expedido pela VARA CRIMINAL desta Comarca. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Disse que não viu o réu vendendo entorpecente, apenas viu correndo e dispensando as drogas. A testemunha e Policial Militar ANDERSON FERNANDO DA SILVA NEVES, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento semelhante ao de seu colega de farda, corroborando para sua versão. A testemunha CRISTIANO ALBERTINO DE JESUS, na delegacia, declarou que na data dos fatos foi chamado por um colega de nome Cris para ir até um bar para conversar e consumir bebida alcoólica, quando de repente este amigo teve a ideia de comprar drogas para consumir. Segundo o declarante, ele conheceu Cris na rua e não sabe sua qualificação ou endereço. Assim, foram a procura de alguém a venda de drogas, ocasião em que encontraram Felipe em uma esquina e no momento em que foram a seu encontro eles foram abordados por policiais militares. O declarante afirmou que é usuário, mas que no momento da abordagem apenas seu colega estava com dinheiro para comprar as drogas, pois foi ele que tomou essa iniciativa. Informou que seu colega foi liberado pelos policiais, sendo que ele não sabe o motivo. Informou que não tem participação no tráfico de drogas e que não conhecia Felipe, sendo que o viu pela primeira vez naquela data. Em seu interrogatório, em Juízo, negou a prática do crime. Afirmou ser usuário de drogas e que não estava vendendo entorpecentes no local. Desse modo, não há prova suficientemente hábil a demonstrar eventual comércio ou qualquer das condutas elencadas no art. 33 da Lei de Drogas praticado pelo acusado. Assim, considerando a primariedade do acusado, a quantidade de drogas apreendidas e a dinâmica da abordagem, reputo que sua conduta melhor se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para DESCLASSIFICAR a conduta do acusado para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, condenando-o, pelo prazo de dois meses, à pena de prestação de serviços à comunidade, em razão da reincidência, que será especificada por ocasião da execução da reprimenda. Contudo, considerando o período da prisão cautelar, julgo extinta a pretensão executória. Expeça-se alvará de soltura clausulado. DECRETO o perdimento dos objetos e valores apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas – Funad. VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelas partes foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu. Após, regularizados os autos, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados”. NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/Ehplrh6Hv8ZIs6Ik8CMQwQ8BbhKDIRzqYWyIBotBcSZNhA?e=tfzoeW